Запрос о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ

Документальное подтверждение того, оплачен ли ДДУ, права по которому вам предлагают в счёт работ. Отправляется — текст письма ниже; страница «Как пользоваться этим документом» в отправку не входит.

Важно, прочитайте до использования

Комплект помогает проверить предложение о расчёте квартирами, запросить подтверждающие документы и сопоставить оплаченное право с обязательствами по ДДУ. Решение о сделке принимается по проверенным фактам и документам конкретного объекта.

До подписания сопоставьте условия ДДУ, уступки и документы банка с ч. 3 ст. 15.4 и ст. 11 Закона № 214-ФЗ, а при переводе долга — с п. 2 ст. 391 ГК РФ.

Граница проходит по стадии. Пока сделка обсуждается и бумаги не подписаны — комплект работает. Уступка уже подписана и идёт спор — дальше работа юриста по конкретным документам. Застройщик в процедуре банкротства — это комплект «Реестр требований кредиторов» и юрист, а не эти файлы.

При неполном пополнении эскроу отдельно проверьте, кто обязан внести недостающую сумму, условия одновременного перевода долга и согласие кредитора. Подтверждение расчётов между сторонами не означает поступления средств на счёт эскроу.

Заполните поля в двойных фигурных скобках по «Словарю полей» и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЦЕДЕНТА_ИЛИ_ЗАСТРОЙЩИКА}}**
Адрес: **{{АДРЕС_АДРЕСАТА}}**

От: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**
Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

ЗАПРОС о подтверждении оплаты по договору участия в долевом строительстве № {{НОМЕР_ДДУ}} от {{ДАТА_ДДУ}}

Уважаемые коллеги!

В связи с предложением об уступке нам прав по договору участия в долевом строительстве № **{{НОМЕР_ДДУ}}** от **{{ДАТА_ДДУ}}** в отношении объекта **{{ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ДОЛЕВОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА}}** просим до подписания договора уступки предоставить:

1. Справку (выписку) банка **{{НАИМЕНОВАНИЕ_БАНКА_ЕСЛИ_ИЗВЕСТЕН}}** об открытии счёта эскроу по указанному договору и о поступлении на него денежных средств в размере цены договора.

2. Сведения о том, в полном ли объёме исполнена обязанность участника долевого строительства по уплате цены договора; если в части — в каком размере.

3. Проект уступки: условия перехода долга по ДДУ, цена уступки и расчёт с цедентом. Если цедент — юридическое лицо, цена уступки оплачивается после госрегистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). При зачёте работ — основание и момент зачёта.

Документы просим направить в срок до {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}} на адрес {{АДРЕС_ДЛЯ_ОТВЕТА}} либо на электронную почту {{ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА}}.

Подтверждение оплаты цены ДДУ существенно для решения о сделке. Если цена не оплачена полностью, уступка прав по ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ допускается одновременно с переводом долга на нового участника в порядке, установленном ГК РФ; перевод долга требует согласия кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Просим отдельно указать размер неоплаченной цены и документы, подтверждающие условия её погашения.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}
{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}

Как пользоваться этим документом

Примечание покупателю. Эта страница в отправляемое письмо не входит: отправляется только текст до разрыва страницы.

Назначение

Получить документальное подтверждение того, оплачен ли ДДУ, права по которому вам предлагают в счёт работ: открыт ли счёт эскроу, в каком банке, пополнен ли на цену договора. Подтверждение — справка или выписка банка. Письмо застройщика или цедента подтверждением не является: это заявление стороны, заинтересованной в сделке.

Ответ позволяет установить, какое право предлагают передать. При подтверждённом поступлении полной цены ДДУ на эскроу по ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ проверяйте условия уступки оплаченного права. При неполной оплате нельзя считать обязанность доплатить автоматически перешедшей: требуется одновременный перевод долга с соблюдением требований ГК РФ, включая согласие кредитора. Сопоставьте ответ, ДДУ и проект уступки с памяткой «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу».

Сверьте оплату ДДУ по банковскому подтверждению (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ). При неполной оплате уступка требует одновременного перевода долга с соблюдением ГК РФ и согласия кредитора. Отдельно проверьте цену уступки: при цеденте — юридическом лице её уплата следует за госрегистрацией (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). При зачёте работ проверьте встречные требования и момент зачёта: сам зачёт не подтверждает оплату ДДУ на эскроу.

Когда применяется

До подписания уступки или ДДУ — шаг 2 «Алгоритма: проверка расчёта метрами до входа». После подписания запрос не теряет смысла, но большинство ходов уже сделано: тогда его результат — материал для юриста, не для решения.

Кому адресуется

Банк по договору счёта эскроу отвечает его сторонам, а не будущему приобретателю права. Поэтому запрос направляется стороне сделки:

- цеденту — текущему участнику долевого строительства, чьи права вам уступают: у него как у владельца счёта есть доступ к сведениям о нём;
- застройщику — как стороне ДДУ и бенефициару счёта, с требованием предоставить справку банка;
- при готовности сторон — совместное обращение в банк с вашим участием либо получение справки цедентом в вашем присутствии.

Отказ предоставить банковское подтверждение оплаты до подписания уступки — основание остановить согласование сделки и запросить документы об оплате и обязательствах по ДДУ.

Что подставить

По «Словарю полей» комплекта: реквизиты сторон, реквизиты ДДУ, предлагаемого к уступке, срок ответа (**{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}}** — разумный рабочий; законом не установлен).

Порядок проверки документов

- Сведения о счёте запрашивайте у сторон сделки; право будущего приобретателя получить их непосредственно в банке проверяется отдельно по полномочиям и документам.
- Сопоставьте банковское подтверждение с самим ДДУ и проектом уступки: цену, сроки оплаты, условия перехода прав и обязанности по оплате (см. памятку «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу»).
- Проверьте отдельно цену уступки и взаиморасчёты с цедентом: они не тождественны оплате цены ДДУ на счёт эскроу.